

소형선박 임차 지침

구매자산실-1059 (2022. 6. 15.)

제1조(목적) 이 지침은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다.)의 계약업무
요령 제70조의 임대차계약 중 연구사업 수행을 위해 소형선박을 임차함에 필요한
사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 해양과기원에서 임차하는 소형선박을 적용 대상으로 한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소형선박”이라 함은 20톤 미만의 어선과 및 낚시어선, 레저선박, 기타선박을 말한다.
2. “어선”이라 함은 어선법 제2조에 따른 선박을 말한다.
3. “낚시어선”이라 함은 낚시 관리 및 육성법 제2조의 선박을 말한다.
4. “레저선박”이라 함은 수상레저안전법 제2조의 선박을 말한다.
5. “기타선박”이라 함은 어선, 낚시어선, 레저선박 이외에 선박법 제1조의2의 기선, 범선, 부선을 말한다.
6. “소형선박 임차”라 함은 외부의 소형선박을 대상으로 일정기간 사용 및 사용료 지급에 관한 내용을 약정하는 것을 말한다.
7. “계약상대자”란 해양과기원과 소형선박 임차 계약을 체결한 자를 말한다.
8. “사용책임자”는 소형선박 임차 계약을 체결하는 해양과기원 직원을 말한다.

제4조(선박 임차시 준수사항) ①사용책임자는 소형선박 임차시 다음 각 호의 사항을
준수하여야 한다.

1. 선박 소유자 및 선박국적증서 확인
2. 선박의 업무수행 중 보안사항 및 안전수칙 사항 확인
3. 선박법 및 항만법 등 관련 법령 준수

②사용책임자는 소형선박 임차시 임대사업으로 사업자등록이 된 선박을 우선적으로

임차하고, 사업자등록이 된 선박을 임차하기 곤란한 경우에는 어선을 임차하며, 어선을 임차하는 경우에는 어선특별검사증서, 선적증서, 어선검사증서를 첨부하여야 한다.

제5조(선박 임차 금액 및 대금지급절차) ①사용책임자는 일회 임차금액 총액이 추정 가격(부가세 제외) 5백만원 이하는 별표1, 별표2, 별표3, 별표4를 첨부하여 활용 후 2주일 이내에 지급신청을 하여야 한다. 다만, 사업자등록이 된 선박을 임차한 경우에는 활용 후 법인카드인 경우 1주일 이내에, 세금계산서인 경우에는 2주일 이내에 별표1, 별표2, 별표3, 별표4를 첨부하여 처리 혹은 지급신청 하여야 한다. 사업자 미등록 개인 선박을 임차한 경우는 소득세법에 따라 기타소득으로 처리하고 원천징수한다.

②사용책임자는 일회 임차금액이 추정가격(부가세 제외) 5백만원 초과 2천만원이하는 별표1, 별표2, 별표3, 별표4를 첨부하여 내부결재를 득한 후 활용하여야 한다. 활용 후에는 내부결재를 첨부하여 지급신청, 법인카드, 세금계산서로 처리한다.

③사용책임자는 일회 추정가격(부가세 제외) 2천만원을 초과하여 선박을 임차하는 경우에는 계약업무요령에 따라 내부결재 후 구매자산실에 용역계약을 요청하여야 한다.

제6조(선박 임차 계약 체결) 소형선박 임차시 계약의 표준안은 별표1의 서식으로 한다.

제7조(선박 임차 및 확인사항) 사용책임자는 소형선박 임차시 별표2의 사항을 확인 하여야 한다.

1. 보험가입여부
2. 정원 관련 사항
3. 법정 안전설비 구비여부
4. 운항 중 비상상황 발생 시 대응 매뉴얼 여부
5. 비상연락망
6. 기타 확인사항

제8조(출항 전 확인 및 지급 신청) 사용책임자는 소형선박 임차 계약체결 후 출항 전 별표3의 사항을 확인하고, 별표 4의 서약서를 작성하여 지급신청 시 제출하여야 한다.

제9조(사고 보고 및 조치 등) ①사용책임자와 현장조사자는 소형선박을 임차하여 현장 조사를 하는 경우, 안전사고, 물적손실 및 해양오염사고가 발생하지 않도록 최선의 노력을 하여야 한다.

②안전사고가 발생한 경우에는 사용책임자는 사고수습을 위해 필요한 응급조치를 하고, 사고발생 사실을 연구책임자 혹은 소속 부서장과 안전관리담당부서장에게 안전보건관리 규정 제41조의 별표2호 서식에 따라 보고하여야 한다. 사용책임자가 사고를 당한 경우에는 차상위 사용책임자가 수행한다.

제10조(기타사항) 이 지침에 정하지 않은 사항에 대하여는 계약업무요령 및 일반용역 계약업무 지침을 적용한다.

부 칙

이 지침은 2022년 6월 15일부터 시행한다.

【별표 1】 외부 소형선박 임차 계약서

소형선박 임차계약서

한국해양과학기술원 사용책임자와 _____(이하 “계약상대자” 이라 함)은 다음과 같이 선박 임차계약을 체결한다.

1. 계 약 명 : 호 선박임차 (고유번호:)

2. 운항지역 및 활동내역:

3. 계 약 기 간 : 년 월 일 부터
년 월 일 까지

4. 계 약 금 액 : 일금 원정 (\)

5. 지 급 방 법 : 작업종료 후 은행 계좌 송금
지급 및 지급 계좌: 은행명 : 예금주:
계좌 번호: (통장사본 첨부)

6. 준 수 의 무 : “계약상대자” 는 다음사항을 준수하여야 한다.
가. “계약상대자” 는 임차계약기간 중 지득한 업무상의 비밀을 누설하지 아니한다.
나. 업무 수행 시 사용책임자의 지시를 따른다.
다. “계약상대자” 는 선박안전과 관련한 승선자와 재산에 대하여 안전을 책임진다.
라. 선박 운항 및 선부 고용을 위해 필요한 모든 경비는 “계약상대자” 가 부담하며 선부고용에 대한 고용상의 모든 책임은 “계약상대자” 에게 있다.
마. 계약기간 중 사용책임자의 업무와 관련된 선박운항에 사용되는 유류는 일반유를 사용한다.

7. 계 정 과 목 :

8. 계 정 책 임 자 :

9. 기타 특기사항 :

* 사업자 등록증 있는 경우 사업자등록증, 없는 경우 주민증 사본 첨부

* 사업자 미등록의 경우, 개인 기타소득 22% 원천징수 후 지급(소득세법 제21조1항 제8호)

년 월 일

(사용책임자)

(계약상대자)

주 소: 부산광역시 영도구 해양로 385

주 소 :

한국해양과학기술원

주민등록번호 :

사 용 책 임 자 : (인)

성 명 : (인)

연 락 처 :

연 락 처 :

【별표 2】 선박 임차시 확인사항(개인정보 수집·이용동의서 포함)

선박 임차시 확인사항

내 용				확인 (O/X)	비고
1. 보험가입 여부					
(1) 선박보험(선체 및 선박 장착장비 등)					
(2) P&I 보험(인명사고 또는 사고시 제3자 보상 관련)					
(3) 기타 가입된 보험					
2. 정원 관련 사항					
(1) 승무원 명단					
번호	성명	직책	선원수첩번호	성별	비고
1	ooo	선장	M00000000	M	
2					
3					
(2) 여객(승무원 이외) 명단					
번호	성명	소속	주민등록번호	성별	비고
1	ooo	KIOST	700101-	M	
2					
3					
3. 법정 안전설비(장비) 구비 여부(개인장비 포함)					
(1) 방화 설비					
(2) 구명 설비					
(3) 개인 안전 장비 등					
4. 운항 중 비상상황 발생시 대응 매뉴얼					
5. 비상연락망					
번호	성명	연락처	소속	비고	
1	ooo	010- -			
2					
6. 기타 확인사항					

※ 2. 정원관련 사항은 관할청에 제출하는 승선인명부가 있는 경우, 이를 첨부하고 작성 생략 가능

날짜 : 20 년 월 일

계약상대자 선장 성명/서명 : _____ (인)

한국해양과학기술원 사용책임자 성명/서명 : _____ (인)

【별표 3】 출항 전 선박 안전 확인 사항

출항 전 선박 안전 확인 사항

내 용	확인 (O/X)	비고
1. 선박 안전 사항 확인		
(1) 선박의 이상 유무		
(2) 각종 장비(항해 및 기관장비, 현장 조사시 사용되는 장착장비(원치 등) 등 상태 점검		
(3) 연료 확인		
(4) 승선자 안전 교육		
(5) 기상 확인		
(6) 기타		

날짜 : 20 년 월 일

계약상대자 선장 성명/서명 : _____ (인)

한국해양과학기술원 사용책임자 성명/서명 : _____ (인)

【별표 4】 안전서약서

안 전 서 약 서

본인은 “한국해양과학기술원” 과제수행 시 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위하여 아래 각호의 내용을 숙지하고 이를 준수함을 서약한다.

1. 선박관련 : 산업안전보건기준에 관한 규칙(약칭: 안전보건규칙)에 따른 제2장(작업장), 제3장(통로), 제5장(관리감독자의 직무, 사용의 제한 등), 제35조(관리감독자의 유해·위험방지 업무 등), 제36조(사용의 제한), 제37조(악천후 및 강풍 시 작업중지), 제40조(신호), 제41조(운전위치의 이탈금지), 제42조(추락의 방지), 제47조(구명구 등), 제82조(구급용구), 제89조(운전 시작 전 조치), 제132조(양중기), 제2편(안전기준)의 제1장(기계·기구 및 그 밖의 설비에 의한 위험 예방)의 제12절(건설기계 등)의 제2관(항타기 및 항발기) 이하 각조 법규 내용을 준용한다.
2. 잠수관련 : 제3편(보건기준)의 제5장(이상기압에 의한 건강장애의 예방)의 제522조(정의)~제536조(감압상황의 기록 등), 제536조의2(잠수기록의 작성·보존), 제547조(표면공급식 잠수작업 시 조치)를 준용한다.

선 박 안 전 수 칙

- 가. 선박항해 중에 전방 경계를 철저히 한다.()
- 나. 항행 법규를 준수하며 기상(황천, 저 시정)이상 시 작업을 중단한다.()
- 다. 출항 전 기관설비 정비·점검 (이상 시 출항금지) 한다.()
- 라. 출항 시 구명조끼 착용을 준수하여야 하며 미착용 시 출항금지 및 퇴선 조치한다.()
- 마. 중량물 투하·인양·로라 작업 시 로프(안전성 확보)관리를 철저히 한다.()
- 바. 작업장 정리 정돈(로프, 공구, 센서, 작업대, 닛 등) 이동 시 걸림 및 미끄럼 방지한다.()
- 사. 크레인 작동 및 동작 시 운전자는 선내 모든 인원에게 신호 및 인지하도록 하며 기계 작동 시 운전위치를 이탈하지 않아야 한다. ()
- 아. 위험상황발생 시 선내 모든 인원에게 즉시 통지하여야 한다.()
- 자. 출항 및 작업 전 작업자의 기분이상 및 신체적 결함을 감독자에게 보고하여야 한다.()
- 차. 선박 출발·정지 시 선내 모든 인원에게 신호하여야 하며, 승선자를 착석시켜야 한다.()
(선장은 승선자 착석 시 선박의 가장자리에 걸터앉아 있는지 확인하고 금지를 지시한다.())

- 카. 선박출항 전 AIS 및 선박 프로터의 정상작동 유무를 확인한다, 미 작동 시 출항을 금한다.()
- 타. 선장은 잠수작업 시 항상 잠수사의 공기방울의 위치를 확인하고 근접항해 (20m이내)를 하지 않아야 한다.(선박위치 : 잠수사와 조류의 전방에 위치 및 좌·우측에 위치한다.)()
- 파. 선장은 잠수사 위치 수면으로 항해하려는 선박을 통제하고 절대적 항해 금지조치를 취하여야 한다.(방법 : 통신, 수신호, 선박자체 방어 등)()
- 하. 선장은 잠수사가 작업 후 선박에 승선 전까지는 자리를 이탈하면 안 되며 주변에 통항하는 선박을 예의 주시하여야 한다.()
- ※각항 위반 시 작업을 중단하고 모든 계약을 무효화 할 수 있다.**

잠 수 사 안 전 수 칙

- 가. 잠수사는 자격증 및 선체검사 증명서를 제출하여야 하며 잠수기록(잠수시간, 감압시간)을 한다.()
- 나. 잠수 전 작업환경 및 작업내용을 숙지하여야 하며 수신호 방법을 상호 교환 한다.()
- 다. 잠수사는 위험 및 긴급 상황 시 작업을 중단할 수 있으며 신체적 결함을 보고할 의무를 진다.()
- ※잠수사의 신체적 결함 및 이상 발견 시 즉시 작업을 중단하며 모든 계약은 무효화 할 수 있다.**

20 년 월 일

계약상대자 선장 성명/서명 : _____ (인)

한국해양과학기술원 사용책임자 성명/서명 : _____ (인)